

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 473/2539 พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดเบตง

โจทก์

นาย อารีชะ ตาบาซา

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

คำรับสารภาพที่ได้ความว่าหากจำเลยไม่ให้การรับสารภาพเจ้าพนักงานตำรวจก็จะต้องจับกุมภริยาจำเลยและคนในบ้านทั้งหมดด้วยเป็นคำรับสารภาพที่มีเหตุจูงใจและบังคับให้กลัวไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2537 เวลา กลางวัน จำเลยได้กระทำผิด ต่อ กฎหมาย หลายกรรม ต่างกัน กล่าว คือ จำเลย มี เฮโรอีนอันเป็น ยาเสพติดให้โทษ ร้ายแรง ใน ประเภท 1 จำนวน 2 หลอด น้ำหนัก 2 กรัม และ อีก 1 หลอด น้ำหนัก 0.29 กรัม ไว้ ใน ครอบครอง เพื่อจำหน่าย และ มี กัญชา แห้ง อัดแท่ง มี รอย ตัด เพื่อ แบ่ง จำหน่าย จำนวน 3 แท่งน้ำหนัก 37.25 กรัม และ กัญชา แห้ง 1 ห่อ น้ำหนัก 0.96 กรัม อันเป็นยาเสพติดให้โทษ ใน ประเภท 5 ไว้ ใน ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย เหตุเกิด ที่ ตำบล เบตง อำเภอเบตง จังหวัด ยะลา ตาม วัน เวลา ดังกล่าว เจ้าพนักงาน ตำรวจ จับ จำเลย ได้ พร้อม เฮโรอีน และ กัญชา ดังกล่าว เป็นของกลาง ขอให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522มาตรา 4, 6, 7, 8, 15, 26, 66, 67, 76, 102 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่อง ระบุ ชื่อ และ ประเภท ยาเสพติดให้ โทษ ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ข้อ 1(1) วรรคท้ายและ ข้อ 4(1) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ริม เฮโรอีน และ กัญชาของกลาง

จำเลย ให้การ รับ ว่า มี เฮโรอีน และ กัญชา ไว้ ใน ครอบครัว จริง แต่ปฏิเสธ ว่า มิได้ มิไว้ เพื่อ จำหน่าย

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง , 26 วรรคหนึ่ง , 66วรรคหนึ่ง , 76 วรรคสอง เรียง กระทง ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ฐาน มี เฮโรอีน ไว้ ใน ครอบครัว เพื่อ จำหน่าย จำคุก 7 ปีและ ฐาน มี กัญชา ไว้ ใน ครอบครัว เพื่อ จำหน่าย จำคุก 2 ปี รวม จำคุก 9 ปีคำให้การ รับสารภาพ ของ จำเลย ใน ชั้น จับกุม และ ชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์ แก่ การ พิจารณา ของ ศาล อยู่ บ้าง มี เหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษให้ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งใน สาม คง จำคุก จำเลย 6 ปีริม เฮโรอีน และ กัญชา ของกลาง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 67, 76 วรรคหนึ่งเรียง กระทง ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐาน มีเฮโรอีน ไว้ ใน ครอบครัว จำคุก 2 ปี และ ฐาน มี กัญชา ไว้ ใน ครอบครัวจำคุก 3 เดือน รวม จำคุก 2 ปี 3 เดือน จำเลย ให้การรับสารภาพเป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา ลดโทษ ให้ ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คง จำคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน นอกจาก ที่ แก้ ให้เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ทางพิจารณา โจทก์ นำสืบ ว่า เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2537 เวลา 13.20 นาฬิกา ร้อยตำรวจเอก สกนธ์ อนนทรัตน์ กับพวก ได้รับ แจ้ง จาก สายลับ ว่า มี การ จำหน่าย ยาเสพติดให้โทษ ที่ บ้านจำเลย ซึ่ง ตั้ง อยู่ หมู่ ที่ 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัด ยะลา จึง พร้อม กับพวก เดินทาง ไป ยัง บ้าน จำเลย เมื่อ ไป ใกล้ บริเวณบ้าน พบ จำเลย กับ ชาย อีก 2 คน จับ กลุ่ม กัน อยู่ บริเวณ บ่อน้ำ ใกล้ บ้านจำเลย เมื่อ ชาย ทั้ง สอง ที่อยู่ กับ จำเลย เห็น เจ้าพนักงาน ตำรวจ ได้ วิ่งหลบหนี ไป ร้อยตำรวจเอก พิทักษ์ กับพวก จึง ควบคุม ตัว จำเลย ไว้ และ ขอ ตรวจค้น ตัว ตลอดจน บ้านพัก และ ร้าน ขาย ของชำ ของ จำเลย จาก การ ตรวจค้นตัว จำเลย สืบตำรวจโท ปลอบ จันทรแก้ว พบ เฮโรอีน บรรจุ ใน หลอด พลาสติกใส มีฝาปิด 2 หลอด ซุกซ่อน อยู่ ใน ขมวดชาย ผ้า โสร่ง บริเวณ เหวที่ จำเลย นั่ง อยู่ ส่วน ภายใน ร้าน ขาย ของชำ ของ จำเลย ร้อยตำรวจเอก สกนธ์ ค้นพบ เฮโรอีน บรรจุ ใน หลอด พลาสติกใส มีฝาปิด 1 หลอด และ กัญชาแห้งอัดแท่ง มี รอย ตัด แบ่ง 3 แท่ง อยู่ ที่ พื้น ใกล้ ประตู ด้านหลัง โดยมี กะลา มะพร้าว ครอบ ปิด อยู่ สำหรับ ที่ บ้าน จำเลย นาย ดาบตำรวจ โกศล ปิ่นเพชร ค้นพบ กัญชาแห้ง บรรจุ ใน ห่อ กระดาษ 1 ห่อ มี กะลา มะพร้าว วาง ครอบ อยู่ และ ร้อยตำรวจเอก สกนธ์ ยัง ค้นพบ ธนบัตร ไทย จำนวน 16,980 บาท และ ธนบัตร มาเลเซีย จำนวน 211 ริงกิต ซ่อน ไว้ ที่ ด้านหลัง ของ นาฬิกา แขนวนติด ฝาผนัง ใน บ้าน จำเลย ซึ่ง เข้าใจ ว่า เงินดังกล่าว จำเลย ได้ มาจาก การ จำหน่าย ยาเสพติดให้โทษ เจ้าพนักงาน ตำรวจได้ ยึด สิ่งของ ที่ ค้นพบ เป็น ของ กลาง และ แจ้ง ข้อหา แก่ จำเลย ว่ามี เฮโรอีน และ กัญชา อันเป็น ยาเสพติดให้โทษ ร้ายแรง ใน ประเภท 1 และประเภท 5 ไว้ ใน ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย จำเลย ให้การรับสารภาพ ตามบันทึก การ จับกุม เอกสาร หมายเลข จ. 1 ต่อ จาก นั้น ได้ นำ ตัว จำเลย พร้อมของกลาง ส่ง ต่อ ร้อยตำรวจเอก นิติชัย หลังจำหน่าย พนักงาน

สอบสวน ชั้นสอบสวน พนักงานสอบสวน แจ้ง ข้อหา แก่ จำเลย ว่า มี เฮโรอีน และ กัญชาไว้ใน ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย จำเลย ให้การรับสารภาพ เอกสาร หมายป.จ. 1 สำหรับ ฆนบัตร ของกลาง ต่อมา ภายหลัง ได้ คืบ ให้ แก่ ภริยา จำเลยเนื่องจาก ภริยา จำเลย ยืนยัน ว่า เป็น เงิน ที่ ได้ มาจาก ชาย ของชำ

จำเลย นำสืบ ว่า จำเลย มี เฮโรอีน และ กัญชา ของกลาง เพื่อ ใช้ เสพมิได้ มี ไว้ เพื่อ จำหน่าย โดย เฮโรอีน ที่ คืบ ได้ จาก ตัว จำเลย จำเลย กับเพื่อน อีก 2 คน ใช้ เสพ ที่ บ่อน้ำ ไกล่ บ้าน ก่อน ที่ เจ้าพนักงาน ตำรวจเข้า ตรวจค้น จับกุม จำเลย สำหรับ ยาเสพติดให้โทษ ที่อยู่ ใน ร้าน ชาย ของชำเป็น ของ เพื่อน ที่มา ร่วม เสพ เฮโรอีน ได้ นำ มา ฝาก ไว้ และ มิได้ เอากลับคืน ไป เนื่องจาก วัง หลบหนี เจ้า พนักงาน ตำรวจ ไป เสีย ก่อนส่วน กัญชา ที่อยู่ ใน บ้านพัก นั้น จำเลย ใช้ ผสม อาหาร รับประทาน เพื่อ ให้อาหาร มี รส ชาติ ดี

พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง ใน เบื้องต้น รับฟัง เป็น ยุติ ว่า ตาม วันเวลา และ สถานที่เกิดเหตุ ใน ฟ้อง จำเลย มี เฮโรอีน และ กัญชา ของกลาง อันเป็นยาเสพติด ให้โทษ ร้ายแรง ใน ประเภท 1 และ ประเภท 5 ไว้ ใน ครอบครองคดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่า จำเลย มี ยาเสพติดให้โทษดังกล่าว ไว้ ใน ครอบ ครอง เพื่อ จำหน่าย หรือไม่ โจทก์ มี ร้อยตำรวจเอก สกนธ์ อนนทรัตน์ นาย ดาบ ตำรวจ โกศล ปิ่นเพชร สิบตำรวจโท ปลอด จันทรแก้ว และ ร้อยตำรวจเอก พิทักษ์ เอียดแก้ว ซึ่ง เป็น ผู้จับกุม จำเลย เป็น พยาน โดย ร้อยตำรวจเอก สกนธ์ นายดาบ ตำรวจโกศล และ สิบตำรวจโท ปลอด เบิกความ ทำนอง เดียว กัน ว่า ทราบ จาก สายลับ ซึ่ง ไม่อาจ เปิดเผย ชื่อ ได้ มา แจ้ง ว่า จำเลย ลักลอบ จำหน่าย ยาเสพติด ให้โทษจึง ได้ ไป ที่ บ้าน จำเลย ขอ ทำการ ตรวจค้น พบ เฮโรอีน 2 หลอด ที่ ตัว จำเลย และ ยัง พบ เฮโรอีน กับ กัญชา แห่ง มี รอย ตัด แบ่ง ออก เป็น 3 แห่งที่ ร้าน ชาย ของชำ ของ จำเลย ส่วน ที่ บ้าน จำเลย ตรวจ พบ กัญชา แห่ง 1 ห่อและ

พบ ธนบัตร ไทย จำนวน 16,980 บาท และ ธนบัตร มาเลเซีย จำนวน 211 ริงกิต จึง
ยึด ไว้ เป็น ของกลาง แต่ ร้อยตำรวจเอก พิทักษ์ ผู้เป็น หัวหน้า ใน การ ตรวจค้น
บ้าน จำเลย กลับ เบิกความ ว่า ใน วันเกิดเหตุ พยานและ พวก จำนวน 16 คน ได้
ออก ลาด ตรวเณ ตรวจ ท้องที่ จน ไป ถึง ที่เกิดเหตุ ได้ พบ จำเลย กับพวก อีก 2
คน มี ท่าทาง พิรุธ เมื่อ พวก ของ จำเลยเห็น พยาน จึง พา กัน วิ่งหนี ไป พยาน
กับพวก ได้ ทำการ ตรวจค้น ตัว จำเลยและ ตรวจค้น บ้าน กับ ร้าน ขาย ของชำ
ของ จำเลย จึง ได้ พบ ของกลาง ดังกล่าวซึ่ง คำเบิกความ ของ ร้อยตำรวจเอก
พิทักษ์ เจื่อม กับ ข้อ นำสืบ ของ จำเลย ที่ อ้างว่า ก่อน ที่ เจ้าพนักงาน ตำรวจ จะ
จับกุม จำเลย จำเลย อยู่ กับพวก อีก 2 คน ที่ บ่อน้ำ ใกล้เคียง บ้าน กรณี จึง น่าเชื่อ
ว่าการ จับกุม จำเลย และ ยึดยาเสพติดให้โทษ ของกลาง ได้ เพราะ บังเอิญ ไป พบ
จำเลย กับพวกมี พิรุธ หาก มี สายลับ มา บอก ว่า จำเลย ลักลอบ จำหน่าย ยาเสพติด
ให้โทษดัง คำเบิกความ ของ ร้อยตำรวจเอก สกนธ์ นายดาบตำรวจโกศลและสืบ
ตำรวจโท ปลอด แล้ว คง ต้อง ใช้ วิธีการ ล่อ ช้อ และ ฝ่า สังกัด พฤติการณ์ ของ
จำเลย ใน การ จำหน่าย ยาเสพติดให้โทษ ดัง เช่น ที่ เจ้าพนักงาน ตำรวจใช้ ปฏิบัติ
เป็น ปกติ ทั้งนี้ เพื่อ ขยาย ผล ไป ถึง ยาเสพติดให้โทษ ที่ เหลืออยู่ เพื่อ พิสูจน์ ว่า
จำเลย มีไว้ใน ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย นอกจาก นี้การ ที่ แจ้ง ข้อหา แก่ จำเลย
ว่า มี เฮโรอีน และ กัญชา ของกลาง ไว้ ใน ครอบครองเพื่อ จำหน่าย อาจ เนื่องจาก
ยึด ธนบัตร ไทย จำนวน 16,980 บาท และธนบัตร มาเลเซีย จำนวน 211 ริงกิต ได้
ใน บ้าน จำเลย โดย ร้อยตำรวจเอก สกนธ์ เบิกความ ว่า ธนบัตร ดังกล่าว เชื่อ ว่า
ได้ มาจาก การ จำหน่าย ยาเสพติดให้โทษ และ เบิกความ ตอบ ทนายจำเลย ถาม
ค้าน ว่า ที่ ตั้งข้อหา ว่า จำเลย มี ยาเสพติดให้โทษ ไว้ ใน ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย
นั้น เป็นความเห็น ของ หัวหน้า ชุด ที่ ไป ตรวจค้น จับกุม จำเลยร่วม กับ พยาน จึง
แสดงว่าการ ตั้ง ข้อหา นี้ เป็น การ สันนิษฐาน ของ ร้อยตำรวจเอก พิทักษ์ และ ร้อย
ตำรวจเอก สกนธ์ เอา เอง ซึ่ง ต่อมา ตาม ทาง สอบสวน ก็ ปรากฏว่า ธนบัตร ดัง

กล่าว เป็น เงิน ที่ ได้ มาจาก การ ขาย ของชำ และ พนักงานสอบสวน ได้ส่ง คืน ให้ แก่ ภริยา จำเลย แล้ว ส่วน ที่ จำเลย รับสารภาพ ใน ชั้น จับกุมและ ชั้นสอบสวน ร้อยตำรวจเอก พิทักษ์และนางมาฮาดี ลาแซ ภริยา จำเลย ซึ่ง เป็น พยานโจทก์ เบิก ความ ตอบ ทนายจำเลย ถาม คำนึง ต้อง กัน ว่าหาก จำเลย ไม่ให้ การ รับสารภาพ ก็ จะ ต้อง จับกุม ภริยา จำเลย และ คน ใน บ้านทั้งหมด ด้วย จึง เป็น คำรับสารภาพ ที่ มีเหตุ จูงใจ และ บังคับ ให้ กลัวไม่อาจ รับฟัง เป็น พยานหลักฐาน พิสูจน์ ความ ผิด ของ จำเลย ได้ สำหรับลักษณะ ของ การ แบ่ง ักฎา ก็ ไม่แน่ ชัด ว่า จำเลย แบ่ง ซื่อ มา หรือ เป็น การแบ่ง เพื่อ ขาย ประกอบ กับ ของกลาง มี จำนวน เล็ก น้อย ไม่ เข้า ข้อสันนิษฐานว่า มีไว้ เพื่อ จำหน่าย ดังนี้ จำเลย อาจ มีไว้ เพื่อ เสพ เอง พยานหลักฐานของ โจทก์ จึง ยัง ไม่มี น้ำหนัก มั่นคง เพียงพอ ที่ จะ ฟัง ว่า จำเลย มี เฮโรอีนและ ักฎา ของกลาง ไว้ ใน ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย ที่ ศาล อุทธรณ์ ภาค 3พิพากษา มา ชอบแล้ว ฎีกา ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เกี่ยวกับคำรับสารภาพนั้นมีข้อที่น่าพิจารณาในประการต่างๆดังต่อไปนี้ 1.กรณีรับสารภาพในวันพิจารณาคดีอาจจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขมาตรา176แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2.คำให้การรับสารภาพของจำเลยนั้นจะใช้อย่างไรได้กรณีต้องผ่านการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134ก่อนกล่าวคือต้องเป็นการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาหามีฉะนั้นคำให้การรับสารภาพดังกล่าวก็จะรับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่6281/2533 ในคดีอาญามีกฎหมายห้ามมิให้โจทก์อ้างจำเลยเป็นพยานเมื่อจะเอาจำเลยเป็นผู้ต้องหาที่ต้องสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาเพราะจะต้องบอกให้จำเลยทราบก่อนว่าถ้อยคำที่จำเลยกล่าวอาจใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันจำเลยในการพิจารณาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134การที่พนักงานสอบสวนจำเลยเป็นพยานแล้วโจทก์จะอ้างคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยในฐานะพยานเพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยมีความผิดตามที่โจทก์ฟ้องนั้นเป็นการมิชอบแม้คำให้การของจำเลยดังกล่าวเป็นคำรับซึ่งปรักปรำและเป็นผลร้ายแก่ตนเองก็รับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้เพราะขัดต่อมาตรา226 คำพิพากษาศาลฎีกาที่1581/2531 ก่อนจับกุมจำเลยพนักงานสอบสวนได้เรียกจำเลยมาสอบสวนในฐานะพยานและทำบันทึกคำให้การไว้ซึ่งตามบันทึกคำให้การดังกล่าวก็ระบุว่าเป็นคำให้การของจำเลยในฐานะเป็นพยานมิใช่ในฐานะผู้ต้องหาไม่มีข้อความที่แสดงว่าได้บอกให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่าถ้อยคำที่ผู้ต้องหากล่าวนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันตนในการพิจารณาได้ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134บัญญัติไว้เช่นนี้จะถือว่าเป็นบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาไม่ได้เมื่อโจทก์ไม่มีประจักษ์พยานหรือพยานแวดล้อมให้ฟังว่าจำเลยกระทำความผิดตามที่ฟ้องลำพังบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยซึ่งให้การไว้ในฐานะพยานมิใช่ในฐานะผู้ต้องหายังฟังลงโทษจำเลยไม่ได้ 3.เกี่ยวกับน้ำหนักของคำให้การสารภาพ คำรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยนั้นหากเป็นไปโดยสมัครใจแล้วก็มีน้ำหนักมากที่จะรับฟังว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดโดยพิจารณา

ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นๆ คำพิพากษาศาลฎีกาที่2750/2531 จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมชั้นสอบสวนและนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพด้วยความสมัครใจทั้งยังรับต่อผู้เสียหายว่าได้เอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปจริงซึ่งจำเลยมิได้นำสืบปฏิเสธคำรับในข้อนี้พยานหลักฐานโจทก์ประกอบกันรับฟังลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่4418/2533 คำให้การรับสารภาพของจำเลยโดยสมัครใจในชั้นสอบสวนและนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพนั้นศาลรับฟังประกอบกับคำเบิกความของบิดาผู้เสียหายซึ่งได้รับคำบอกเล่าจากผู้เสียหายในโอกาสแรกที่พบกันหลังเกิดเหตุและมีสาระสำคัญตรงกันลงโทษจำเลยฐานพยายามกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีโดยเด็กหญิงยินยอมได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่682/2522 คนร้ายใช้ปืนของกลางยิงฆ่าคนแล้วนำมาฝาก ผ. วั้ ผ. นำมามอบให้ตำรวจคำเบิกความของ ส. เจ้าของปืนว่าได้ขายปืนให้จำเลยแล้วมีลักษณะเป็นคำขัดทอดเพื่อให้ตนเองพ้นผิดซึ่งไม่มีน้ำหนักในการรับฟัง จำเลยรับสารภาพชั้นสอบสวนเพราะหลงเชื่อคำหลอกลวงของ ส.ว่าถ้ารับสารภาพแล้วจะได้ปืนคืนและ ส.จะไปจัดการโอนทะเบียนให้ด้วยเป็นคำรับสารภาพที่เกิดจากการจงใจมีคำมั่นสัญญาหลอกลวงโดยมิชอบรับฟังเป็นพยานหลักฐานมาลงโทษจำเลยไม่ได้ 4.ปัญหาเกี่ยวกับการกล่าวอ้างว่าให้การรับสารภาพโดยไม่สมัครใจ การให้การรับสารภาพโดยสมัครใจหรือไม่นั้นเป็นปัญหาในทางข้อเท็จจริงที่มีการโต้แย้งกันเสมอระหว่างฝ่ายโจทก์กับจำเลยสาเหตุประการหนึ่งของปัญหาก็คืออาจจะมีการกระทำในทางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าพนักงานตำรวจทั้งที่รู้หรือไม่รู้หลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือเป็นระดับปฏิบัติที่ยึดถือแนวทางปฏิบัติว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายจึงอาจจะมีการข่มขู่ชักจูงหว่านล้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพของผู้ต้องหาเพราะเห็นว่าคำรับสารภาพเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักและอาจจะขยายผลไปสู่พยานหลักฐานอื่นหรือข้อเท็จจริงทั้งหมดในคดีได้โดยไม่ได้คำนึงว่าเรื่องของความสมัครใจในการรับสารภาพนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

กฎหมาย ในอีกทางหนึ่งอาจจะเป็นการหยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างภายหลังโดยจำเลย
ทั้งๆที่ในชั้นสอบสวนจำเลยก็ได้ให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจแต่กล่าวอ้าง
ในชั้นพิจารณาว่าให้การรับสารภาพเพราะถูกทำร้ายทั้งนี้เพราะเป็นสิทธิของจำเลยที่
จะให้การต่อสู้คดีอย่างไรก็ได้จะกลับคำให้การอย่างไรก็ได้การกล่าวอ้างว่าให้การรับ
สารภาพโดยไม่สมัครใจจึงเป็นประเด็นหนึ่งที่หยิบยกมาเป็นแนวทางในการต่อสู้คดี
กรณีจึงเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่ต่างฝ่ายต่างจะต้องนำเสนอให้เห็นว่าความจริงเป็น
อย่างไรอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่จะชี้ให้เห็นว่ารับสารภาพโดยสมัครใจหรือไม่นั้น
ส่วนมากจะอยู่ที่รูปลักษณะของคำให้การมีร่องรอยพิรุณหรือไม่รายละเอียดเรื่องราว
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรสอดคล้องกับพยานหลักฐานอื่นหรือไม่พนักงานสอบสวนมี
โอกาสปั้นแต่งเรื่องราวขึ้นเองได้หรือไม่พฤติการณ์ในการกระทำความผิดเป็นอย่างไร
เป็นต้นในบางคดีที่ต้องการความรัดกุมทางพยานหลักฐานและป้องกันปัญหาการกล่าว
อ้างภายหลังว่าให้การรับสารภาพโดยไม่สมัครใจเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบในการ
รวบรวมพยานหลักฐานก็อาจจะดำเนินการถึงขั้นให้ผู้ต้องหาเขียนคำรับสารภาพด้วย
ลายมือตนเองหรือมีการบันทึกภาพบันทึกเสียงในขณะที่ทำการสอบสวนไว้เช่นคดี
เกี่ยวกับยาเสพติดคดีที่มีความสำคัญพยานหลักฐานซ้ำซ้อนผู้ต้องหาไม่มีอิทธิพลเป็นต้น
คำพิพากษาศาลฎีกาที่1559/2508 คำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนใช้ยืนยันจำเลยใน
ชั้นพิจารณาของศาลได้หากมีพยานหลักฐานประกอบฟังได้ว่าจำเลยให้การรับสารภาพ
โดยสมัครใจและตามความสัตย์จริง โจทก์บรรยายในฟ้องว่าจำเลยให้การรับสารภาพ
ในชั้นสอบสวนชั้นศาลจำเลยให้การปฏิเสธลอยๆและเมื่อโจทก์นำพนักงานสอบสวน
เข้าเบิกความเป็นพยานโจทก์ประกอบคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนที่โจทก์อ้าง
จำเลยก็ไม่ได้ถามค้านให้เห็นว่าจำเลยไม่เคยให้การรับสารภาพคำให้การชั้นสอบสวน
ที่โจทก์อ้างมิใช่ลายมือของจำเลยการที่จำเลยนำเสนอในภายหลังว่าคำให้การชั้น
สอบสวนนั้นมิใช่ลายมือชื่อของจำเลยจึงเป็นการนำเสนอข้างเดียวไม่มีน้ำหนัก คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่1172/2510 คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนอาจใช้

ยื่นจำเลยในชั้นพิจารณาของศาลได้หากมีพยานหลักฐานประกอบฟังได้ว่าจำเลยให้การรับสารภาพโดยสมัครใจและตามความสัตย์จริง คดีอาญาเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจำเลยให้การปฏิเสธชั้นศาลโจทก์ไม่มีประจักษ์พยานแต่มีคำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนรับว่าจำเลยเป็นคนยิงผู้ตายโดยกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมกระทำความผิดพฤติการณ์ในการกระทำความผิดตั้งแต่ต้นจนจบโดยละเอียดและมีผู้กำกับทำการตรวจกับพนักงานสอบสวนมาเบิกความรับรองว่าจำเลยได้ให้การโดยสมัครใจได้พาไปชี้ที่เกิดเหตุและถ่ายภาพไว้ด้วยนอกจากจะบันทึกคำให้การรับสารภาพของจำเลยไว้เป็นหนังสือแล้วยังได้บันทึกเสียงคำรับสารภาพของจำเลยไว้มาเปิดให้ศาลฟังด้วยนอกจากนี้โจทก์ยังมีพยานบุคคลประกอบอีกว่าได้พบเห็นจำเลยในเวลาก่อนเกิดเหตุและภายหลังเกิดเหตุณบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่เกิดเหตุดังนี้ศาลรับฟังคำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยประกอบกับพยานแวดล้อมเหล่านั้นลงโทษจำเลยได้แม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานก็ตาม คำพิพากษาศาลฎีกาที่4550/2528 คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนอาจใช้ยื่นจำเลยในชั้นพิจารณาได้หากมีพยานหลักฐานประกอบให้ฟังได้ว่าจำเลยให้การรับสารภาพโดยสมัครใจและตามความสัตย์จริง คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนมีความยาวกว่า20หน้ากระดาษพิมพ์มีรายละเอียดตั้งแต่เริ่มรู้จักพวกของจำเลยที่จำเลยระบุว่าตนเป็นคนร้ายที่เข้าปล้นทรัพย์พฤติการณ์ของจำเลยกับพวกในวันที่ปล้นทรัพย์และการแบ่งทรัพย์ที่ปล้นมาได้และจำเลยได้นำชี้สถานที่ต่างๆที่คำให้การดังกล่าวระบุถึงให้พนักงานสอบสวนถ่ายภาพไว้กับนำพนักงานสอบสวนไปค้นบ้านพักและจับกุมพวกของจำเลยที่เข้าปล้นทรัพย์ดังนี้เชื่อได้ว่าจำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนโดยสมัครใจและตามความสัตย์จริงจึงใช้ยื่นจำเลยในชั้นพิจารณาได้ โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานเห็นจำเลยกระทำความผิดคงมีแต่คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนดังกล่าวกับพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีว่าค้นบ้านจำเลยพบเอกสารแสดงการที่จำเลยติดต่อกับพวกที่เข้าปล้นทรัพย์พยานบุคคลที่ว่าจำเลยไปพบบุตร

ของพวกจำเลยที่เข้าปล้นทรัพย์แล้วถูกเจ้าพนักงานตำรวจยิงตายให้ไปขอรับเงินส่วนแบ่งกับมีผู้พบเห็นพวกของจำเลยที่เข้าปล้นทรัพย์มาพักที่บ้านจำเลยก่อนเกิดเหตุ ศาลรับฟังคำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนข้างต้นประกอบพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีเหล่านี้ลงโทษจำเลยได้ ? สุพิศปราณีตพลกรัง?